

N° RG 25/01446

CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES EN DEFENSE

POUR:

1) **Monsieur DUBREUIL Dominique** né le 14 février 1964 à LA CLAYETTE (71), de nationalité française,

2) **Madame LEPORT Emmanuelle Marie Anne épouse DUBREUIL** née le 19 janvier 1963 à PARAME(35), de nationalité française, cadre fonction publique territorial

Tous deux demeurant : 6 Rue Lacretelle 75015 PARIS

DEFENDEURS

Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Christophe SCOTTI, Avocat au Barreau de VERSAILLES,

CONTRE :

Madame Marie-Flore KHEDDOUMA née le 29 octobre 1965 à Bône (ALGERIE) de nationalité française, assistante d'avocats demeurant 8 rue de Langeac, Bâtiment cour, 5^{ème} étage droite, 75015 PARIS ;

DEMANDERESSE

Ayant pour Avocat : Maître Jocelyn SIMON Avocat au Barreau de PARIS

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2023, Madame Marie-Flore KHEDDOUMA saisissait votre juridiction pour :

DECLARER Marie-Flore KHEDDOUMA recevable et bien fondée en ses présentes demandes.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à rembourser à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de 11 405 €, correspondant à un tiers du loyer réglé par elle pendant toute la période de non exécution des travaux de rénovation ;

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à payer à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice lié à la non communication des quittances de loyer ;

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à payer à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Votre juridiction est saisie suite à une décision de renvoi ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 décembre 2024 en raison d'une incompétence matérielle de la juridiction saisie.

ENONCIATION DES FAITS

Les époux DUBREUIL sont propriétaires d'un appartement 8 rue de Langeac dans le quinzième arrondissement au 5^{ème} étage qui a été intégralement rénové pour un coût de 42 239.41 € en décembre 2014 avant sa mise en location.

(Pièce 18)

Madame KHEDDOUMA a signé un bail à usage d'habitation à effet du 29 décembre 2014 pour un appartement appartenant aux défendeurs situé 8 rue de Langeac, escalier B, 5^{ème} étage droite à PARIS 15^{ème} par l'intermédiaire d'un mandataire ORPI, représenté par Monsieur CHALUMEL.

La locataire a déclaré un premier dégât des eaux en avril 2015, puis un second le 11 septembre 2017, et enfin un troisième en Janvier 2023.

Elle précise dans son assignation qu'elle aurait transmis la copie de la lettre de la GMF qu'elle venait de recevoir concernant ce dossier au bailleur, lesquels ne se sont pas déplacés pour constater les dégâts.

Mme KHEDDOUMA n'a pas payé son loyer de janvier 2016 à juin 2017

Mme KHEDDOUMA a repris un paiement parfaitement régulier de ses loyers à partir de juillet 2017 et le paiement de la dette de loyer a été étalée sur 2 ans jusqu'en juillet 2019.

Elle a demandé que des quittances lui soient remises.

C'est ainsi qu'elle a reproché à ses bailleurs de ne pas avoir fait intervenir une entreprise ou un expert pour le dégât des eaux de septembre 2017.

Dominique DUBREUIL a répondu le 13 décembre 2020 que le fondateur de l'entreprise auquel ils avaient recours, à savoir l'entreprise DEFANTY était décédé en janvier 2020.

Les époux DUBREUIL rappelaient à cette occasion la difficulté de mobiliser une entreprise durant cette période de pandémie mondiale nommée COVID 19.

Le 14 janvier 2021, la locataire mettait en demeure les bailleurs de faire des travaux en indiquant que ceux-ci concernaient un tiers du logement (salle de bain, entrée, pièce principale) qui rendaient selon elle le bien insalubre.

Madame KHEDDOUMA faisait alors mention de l'indécence du bien.

La locataire demandait le remboursement d'un tiers du loyer pendant trois ans et demi ainsi que des dommages et intérêts en règlement de son préjudice moral soit la somme de 10 000 €.

Les bailleurs s'opposaient à cette demande sans fondement et rappelait qu'une déclaration de sinistre avait été faite en novembre 2017 (AXA n° de sinistre : 3951677473).

Les 28 janvier et 18 février 2023 survenaient deux nouveaux dégâts des eaux, provenant toujours du même appartement situé au 6^{ème} étage droite, affectant tout le logement occupé par Marie-Flore KHEDDOUMA, à l'exception de la cuisine (**pièces n°13 et 14**).

C'est dans ces circonstances que Monsieur et Madame DUBREUIL ont délivré congé à Marie-Flore KHEDDOUMA le 26 juin 2023 pour le 28 décembre 2023 au plus tard... (**pièce n°15**).

Le 24 juillet 2023, Maître Sophie VENEZIA, Commissaire de justice à NEUILLY-SUR-SEINE, a procédé aux mêmes constatations et dressé un procès-verbal de constat (**pièce n°16**).

Le 20 novembre 2023, l'Atelier AJ, entreprise agréée par la GMF, a constaté l'impossibilité de rénover l'appartement en raison d'un taux d'humidité anormalement important (**pièce n°17**).

Marie-Flore KHEDDOUMA ne peut donc pas davantage jouir paisiblement des lieux depuis le début de l'année 2023.

Monsieur et Madame DUBREUIL ont fait montre d'une particulière mauvaise foi pour justifier leur silence durant 3 ans et demi, en prétendant que le décès du dirigeant de l'entreprise de FANTI et la crise sanitaire ne leur avaient pas permis de faire exécuter les travaux de rénovation (**cf. pièce n°7**).

Ainsi, ils pouvaient faire choix d'une entreprise recommandée par leur compagnie d'assurances...

Ces dégâts des eaux à répétition non réparés constituent le premier motif de la procédure en responsabilité contre les bailleurs.

2/ Marie-Flore KHEDDOUMA a dû réclamer à ses bailleurs, à de très nombreuses reprises, les quittances de loyer (**pièces n°18, 19 et 29**).

Cette situation a causé un préjudice certain à la locataire, dans la mesure où elle a dû se reloger depuis la délivrance du congé de Monsieur et Madame DUBREUIL à effet du 28 décembre 2023 et que son dossier de candidature n'était pas, la plupart du temps, à jour, faute de pouvoir présenter la dernière quittance de loyer.

L'article 1719 du Code civil dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

*1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, **un logement décent**. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;*

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

L'article 1720 du Code Civil dispose :

« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

L'article 1731 du Code Civil dispose :

*« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, **sauf la preuve contraire**. »*

Le décret numéro 87-712 du 26 août 1987 définit les travaux d'entretien courant, de menues réparation et de grosses réparations à la charge du locataire et du bailleur. Il s'agit notamment de l'entretien courant des canalisations, des tuyauteries et des appareils sanitairesla vidange des fosses septiques et des bacs à graisse. »

L'article 15 du code de procédure civile dispose :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

L'article 1353 du code civil

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon certaines décisions, le fait que le logement ne satisfasse pas à l'intégralité des normes de décence posées par le décret du 30 janvier 2002 ne suffit pas, à lui seul, à justifier le refus de paiement du loyer (23). Par exemple, la cour d'appel de Douai a jugé que la non-conformité du logement aux critères de la décence, résultant de son impropriété par nature à l'usage d'habitation, n'a pas rendu le paiement du loyer opéré par le locataire indu en l'absence de mesures administratives suspendant l'obligation au paiement du loyer ou d'autorisation judiciaire de réduction ou suspension du loyer dans le cadre de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (CA Douai, ch.8 sect.4, 25 mars 2021, n° 19/05793).

(23) CA Douai, ch.8 sect.4, 10 septembre 2020, n° 19/02535

L'article 1222 du Code Civil dispose :

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; le bailleur est en outre tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible du logement... et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».

En l'espèce, Madame KEDDHOUMA échoue à établir non seulement la faute des bailleurs vis-à-vis de leurs obligations mais plus encore le préjudice subi par celle-ci et le lien de causalité qui doit également être établi entre le fait fautif allégué et le préjudice demandé.

Aucun élément n'est produit au moment de la délivrance de l'assignation justifiant d'un quelconque préjudice.

Sur les dégâts des eaux et leurs conséquences

Les trois dégâts des eaux ont pour origine l'appartement au-dessus de celui occupé par Madame KHEDDOUMA n'engagent aucunement la responsabilité du propriétaire de Madame KHEDDOUMA.

Madame KHEDDOUMA ne peut pas plus prétendre que les travaux n'ont pas été exécutés.

Madame KHEDDOUMA a attendu plusieurs années avant de saisir votre juridiction sachant que tout particulièrement le sinistre de 2017 a été pris en charge par les bailleurs et une négociation avait aboutie entre les parties .

Le dégât des eaux d'avril 2015 a été pris en charge par l'entreprise qui avait fait les travaux de rénovation avant l'entrée dans les lieux de Madame KHEDDOUMA, comme elle le souhaitait (cf mail 2015 0729). Elle était d'ailleurs très satisfaite des travaux (cf mail 2016 09 06).

Le dégât des eaux du 11 septembre 2017 a fait l'objet de travaux par l'entreprise PINTO pour un montant de 4 206 € en mai 2022.

Quant au dégât des eaux du 28 janvier 2023, Madame KHEDDOUMA a fourni encore une fois tardivement des éléments justifiant de désordres particulièrement limités dans la salle d'eau en juillet 2023 et novembre 2023.

Sur l'allégation de non production des quittances

Concernant les quittances de loyer, un tableau joint fait état de la date d'envoi par mail des quittances de loyer dont Madame KHEDDOUMA accusait réception par mail. Les quittances ont été systématiquement adressées notamment sur l'année 2023.

Madame KHEDDOUMA ne peut prétendre à un préjudice faute de pouvoir présenter un dossier complet – avec la dernière quittance de loyer – pour ses candidatures pour obtenir un logement.

Sur l'accès à l'appartement loué

Le code a été adressé par mail le 3 octobre 2023 (cf mail 2023 10 03). L'information a été donnée par le syndic aux propriétaires par courrier postal posté le 28 septembre 2023.

Il est par ailleurs rappelé que l'immeuble dispose d'une loge avec une gardienne à plein temps et résidant sur place.

Les pièces versées au débat démontrent aussi que Madame KHEDDOUMA était une locataire en difficulté financière ; qu'elle est et demeure procédurière sachant que c'est l'occupante de l'appartement se situant au-dessus du sien qui a été à l'origine de plusieurs dégâts des eaux.

Sur le caractère procédurier de la demanderesse, il est produit un jugement du conseil de prudhommes de PARIS , qui rejette des demandes exorbitantes de sommes d'argent formées contre un cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait.

La juridiction sociale valide de surcroît la faute lourde de la salariée.

(Pièce 8)

Madame KHEDDOUMA a donc intentionnellement fait grief à son employeur.

Madame KHEDDOUMA était aussi en effet en opposition avec sa voisine Madame JUNG et la propriétaire de cet appartement Madame BERLAND ce qui n'a pas facilité la mise en œuvre et la mobilisation des garanties des contrats d'assurances.

Il est ainsi versé au débat les déclarations auprès des Compagnies d'Assurances et le signalement du syndic concernant les tensions qualifiées de harcèlement quotidien de Madame KHEDDOUMA à l'égard de Madame JUNG.

(Pièce n° 5, 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4)

Courrier de Dominique et Emmanuelle DUBREUIL à Marie Flore KHEDDOUMA du 20 mars 2023 :

« Il est fait état de manifestations de votre part dont des cris et de coups portés dans les murs/plafond en réaction aux bruits normaux de la vie courante par un occupant d'un appartement (préparation d'un repas, prises de repas sur une chaise, rangements, ouvertures de tiroirs, douches, déplacement). Depuis son arrivée, Madame JUNG sensibilisée par vous depuis le premier jour se doit être très vigilante sur les sources sonores et les horaires et s'est équipée de tapis et chaussons. Mais cela ne semble pas suffire, elle ne peut jouir sereinement et normalement de l'appartement qu'elle loue. »

(Pièce 5.1)

Courrier recommandé avec Accusé de réception de Marie Flore KHEDDOUMA à Monsieur et Madame DUBREUIL du 23 janvier 2023 :

« 2/ J'ai appelé votre attention sur les nuisances que je subissais depuis l'arrivée du dernier locataire de Mme Berland, soit le 29 avril 2022, selon les courriels des 23 juin et 26 septembre 2022.

Celles-ci s'étaient atténuées après un entretien avec l'intéressé fin septembre, devant la porte de mon domicile, à l'exception de certains jours et, plus particulièrement, lors des visites du locataire du 2^{ème} étage, un certain Clarissou, qui semblait également résider au 6^{ème} étage ».

(Pièce 6)

Par ailleurs, il est également produit le courrier de Monsieur Iván HAYWARD adressé à sa propriétaire Madame BERLAND, faisant état d'un harcèlement qu'il subissait de la part de Madame KHEDDOUMA :

« Je suis locataire du sixième étage droite au bâtiment B du 8 rue de Langeac depuis 5 mois. Je vous écris pour vous informer d'une situation de harcèlement que je subis depuis plusieurs semaines. Ma voisine du cinquième étage droite du même bâtiment s'en prend à moi de différentes façons ; depuis son appartement elle m'insulte ; elle claque sa porte et ses meubles à répétition ; elle me critique et dénigre de façon malveillante et mensongère auprès des voisins dans les parties communes. »

(Pièce 13)

Il est manifeste que cette instance est un détournement de procédure, la demanderesse ayant eu des conflits sérieux dans la durée avec les autres occupants de l'immeuble, et qu'elle souhaite faire condamner de manière incompréhensible ses anciens bailleurs.

Marie Flore KHEDDOUMA répète à plusieurs reprises que les dégâts subis sont le fait de son voisin du 6ième étage (cf par ex : page 6 assignation – 1^{er} paragraphe en haut : *dégâts des eaux provenant toujours du même appartement situé au 6 ième étage droite*)

De ce qui précède il n'est pas rapporté la preuve de la faute des bailleurs **et de manière surabondante, la demande de remboursement du loyer n'est pas justifié, celle-ci ayant été d'ores et déjà indemnisée par les bailleurs soit 1500 euros correspondant à 100 euros d'indemnisation sur une période de travaux 15 jours (outre 355 euros de remboursement de loyer trop perçu sur cette période juin- juillet 2021)**

Sur ce point, l'assignation ne dit rien de ce fait essentiel à la compréhension du dossier.
(Pièce 10-10.1 ;10.2)

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, fins et prétentions.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts.

Il est demandé la condamnation de Madame KHEDDOUMA à verser aux défendeurs la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la prise en charge des dépens.

Il est demandé la condamnation de Madame KHEDDOUMA à verser à chacun des défendeurs la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

OBSERVATIONS RÉCAPITULATIVES EN RÉPONSE

S'agissant du dégât des eaux de 2017 :

La demanderesse a indiqué dans ses conclusions récapitulatives n°II que les consorts DUBREUIL *« n'ont jamais pris contact avec leur locataire, pas plus qu'ils se sont déplacés pour constater les dégâts. »*

Pourtant, Mme KHEDDOUMA a informé les défendeurs du sinistre par **mails en date du 11 septembre 2017 et 20 septembre 2017, auxquels ils ont répondu le jour même** en lui proposant de l'aide et un appui pour faire notamment agir la copropriété (que les époux DUBREUIL ont d'ailleurs appelé). Les époux ont, en outre, proposé à Madame KHEDDOUMA de l'aider à engager les démarches vis-à-vis des assurances.

(Pièce 1 – mails D1 et D2).

Les seules informations lacunaires fournies par Madame KHEDDOUMA sur le sinistre sont contenues dans ces 2 mails : *« l'eau coule dans la salle de bain et la pièce principale »*.

Ces échanges mails et courriers sus mentionnés ne font cependant pas état d'une situation d'urgence d'intervention.

En effet, le 1^{er} mail en date du lundi 11 septembre 2017 (Pièce 1 - D2) fait état d'une fuite datant du jeudi 7 septembre 2017 et du passage d'un plombier le 8 septembre.

Par ailleurs, les questions des défendeurs (Pièce 1 - mail D1 du 20 septembre 2017) sur le caractère d'urgence malgré le passage d'un plombier, et celles sur l'implication du syndic et la propriétaire de l'appartement au-dessus sont restées sans réponse de la part de Madame KHEDDOUMA.

Les défendeurs affirment avoir reçu le **27 septembre 2017** par courrier postal de Madame KHEDDOUMA, l'original (exemplaire B) du constat amiable rempli par Madame KHEDDOUMA mais non rempli par un tiers. Ledit constat a été produit en pièce 3 adverse une fois complété par un tiers.

Ils affirment également avoir reçu, le **10 novembre 2017**, copie du courrier adressé à Madame KHEDDOUMA par son assureur renvoyant la prise en charge au propriétaire, avec en pièce jointe de ce courrier, une copie d'un constat amiable mais sans rapport d'expertise joint. Ils ont transmis ce courrier à leur assureur.

Ces 2 courriers reçus, sans mentions manuscrites de Madame KHEDDOUMA, n'évoquent ni l'origine du sinistre, ni les désordres générés ni leur importance.

Dans les 2 années qui ont suivi le sinistre, Madame KHEDDOUMA n'est à aucun moment revenue vers ses propriétaires pour évoquer la situation du bien et son état ni leur communiquer une expertise ou solliciter une expertise contradictoire.

Il est indiqué dans les conclusions récapitulatives de Madame KHEDDOUMA que :
« Un PV de constat a donc été établi le 15 Février 2021 par Maître VENEZIA »

Les propriétaires n'ont eu connaissance de l'importance du sinistre que par les courriers de Mme KHEDDOUMA en date du 14 janvier 2021 et par les courriers de son avocat Maître PONTHEC datés des 8 et 18 Février 2021, ce dernier comportant la communication du constat d'huissier.

C'est seulement avec ce constat que les époux DUBREUIL ont découvert la nature et l'importance des dégâts que la locataire n'a jamais signalés depuis le sinistre intervenu en septembre 2017.

(Pièce 21, 22, 21 Adverse, 32 Adverse)

Cependant, certains des éléments particulièrement inquiétants, rapportés par la demanderesse dans son courrier et dans celui de son conseil, tels que le débordement du lavabo ou la présence de "nuisibles", **ne sont pas repris dans le constat d'huissier**, produit par la demanderesse en sa pièce 32.

L'existence des dommages non constatés par Me. VENEZIA n'est pas objectivement prouvée de quelconque autre moyen.

Au regard des dommages allégués par Madame KHEDDOUMA, qui sont objectivement conséquents, il convient de souligner l'étonnant silence total de cette dernière, qui n'a strictement pas dialogué avec ses propriétaires durant deux années complètes, alors même qu'elle indique que *les nuisances étaient répétitives et importantes*.

Cette carence de la locataire dans ses diligences a nécessairement conduit à une aggravation des dommages qu'elle affirme avoir subi, et exonérerait partiellement le responsable desdits dommages, quel qu'il soit.

Néanmoins, il est à noter qu'après avoir eu connaissance de l'étendue des dégâts, les époux DUBREUIL ont commandé des travaux de remise en état, exécutés par l'entreprise PINTO pour un montant de 4 206 € en juin 2021 ; (Pièce n°24)

Par ailleurs, le **16 Novembre 2017**, le syndic de l'immeuble a adressé un mail aux époux DUBREUIL avec le rapport/diagnostic de recherche de fuite par l'entreprise ATS précisant que le dégât des eaux ne provenait pas d'un problème de toiture mais qu'une fuite au niveau de la douche de l'appartement du 6ème étage avait été constatée lors d'un deuxième passage.

(Pièce 2)

Cet élément ainsi que ceux évoqué en sus, rappellent la non-implication de l'appartement loué par Madame KHEDDOUMA, dans les dégâts des eaux subis en 2017.

De plus, n'ayant été informés de l'étendue des dégâts plus de 4 ans après le sinistre, les défendeurs ne pouvaient pas normalement entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état des lieux après le sinistre.

D'ailleurs, dès qu'ils ont eu connaissance des dommages qui résultaient du dégât des eaux en question, les DUBREUIL ont rempli leurs obligations légales de remise en état des lieux.

(Pièce 24)

Dès lors, un manquement à l'obligation d'entretien ne peut être imputé aux DUBREUIL, et leur responsabilité ne saurait donc être engagée pour ce dégât des eaux, car ils n'ont pas manqué à leur obligation de réparation et d'entretien de la chose louée, au sens des articles 1719 et 1721 du Code civil.

Pour obtenir réparation des dommages allégués, Madame KHEDDOUMA devra engager la responsabilité délictuelle de la propriétaire de l'appartement incriminé dans les fuites.

En troisième lieu, Madame KHEDDOUMMA précise : *« Il convient à ce stade de préciser qu'ils ne se sont aucunement préoccupés du relogement de leur locataire pendant la durée des travaux ».*

Madame KHEDDOUMMA oublie cependant de mentionner qu'elle a été indemnisée par les propriétaires à hauteur de 100€ par jour de travaux (soit 1500€ pour 15 jours de travaux), après qu'elle ait fourni des quittances de loyer pour justifier de la dépense.

(Pièce 23)

Les époux DUBREUIL ne se sont pas occupés du relogement de leur locataire, parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire, celle-ci ayant d'elle-même, trouvé une solution.

Il convient de noter qu'outre la rétention d'informations de Madame KHEDDOUMA entre 2017 et 2021, l'ensemble éléments énoncés ci-dessus démontrent de plus fort la mauvaise foi de la demanderesse dans ce contentieux.

S'agissant du dégât des eaux de 2023 :

Il convient de rappeler que Monsieur et Madame DUBREUIL ne sont pas responsables du dégât des eaux du 28 janvier 2023, généré encore une fois par une fuite de l'appartement supérieur.

Il n'est donc pas causé par un manquement des bailleurs.

L'origine du sinistre n'est pas contestée par la propriétaire dudit appartement.

Les travaux de remise en état étaient couverts par l'assurance de Mme KHEDDOUMA.

La demanderesse a produit des éléments justifiant en juillet et novembre 2023 (après avoir reçu congé) d'un taux d'humidité trop élevé pour pouvoir faire réaliser les travaux de rénovation à son initiative et pour que ces travaux soient pris en charge par son assurance.

Fort de ces constats d'humidité résiduelle (en juillet et novembre 2023), Monsieur et Madame DUBREUIL ont repris l'appartement au terme du bail sans exiger la remise en état, suite à ce dégât des eaux (qui aurait dû être pris en charge par l'assureur de Mme KHEDDOUMA), dans l'optique de l'occupation par leur fille.

Sur la reprise « frauduleuse » du logement :

EN DROIT

L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

L'article 544 du Code civil dispose :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

EN FAIT

De la même façon que la demanderesse s'indigne et trouve *nauséabond* le fait que les défendeurs aient souligné son caractère procédurier en produisant une décision de justice définitive, ces derniers soulèvent l'aspect intrusif et impertinent, de l'argument avancé en demande.

(Pièce numéro 8)

L'adresse fiscale de la fille des époux est bien établie à l'appartement en question, depuis sa déclaration des revenus de l'année 2023, **elle justifie également d'un contrat EDF à son nom depuis le 04 février 2024. (Pièce 25)**

Pour des raisons professionnelles, Mlle DUBREUIL est effectivement restée à RENNES jusqu'en mars 2024, alors que son départ était prévu en septembre 2023.

(Pièce n°26)

De mars 2024 à début juin 2025, Jeanne DUBREUIL a été en recherche d'emploi sur la région parisienne, et a donc fait usage du logement mis à disposition par ses parents.

(Pièce n°27)

Sa recherche d'emploi en région parisienne ayant été infructueuse, Jeanne DUBREUIL est à nouveau employée sur la métropole de RENNES depuis le 2 Juin 2025, mais a conservé la jouissance de l'appartement parisien familial.

(Pièce n°28)

L'argument de la demanderesse tendant à contester le motif du congé donné à Madame KHEDDOUMA en date du 26 juin 2023 (prenant effet le 28 décembre 2023), ne saurait prospérer car le motif du congé aurait été frauduleux si et seulement-si Madame Jeanne DUBREUIL n'avait **jamais** occupé le logement.

Or, celle-ci l'a occupé de mars 2024 à juin 2025, et ce logement demeure à sa disposition actuellement .

Retenir un tel argument reviendrait à renier le droit d'user librement de la chose qui découle du droit de propriété qu'ont les DUBREUIL sur leur bien, sachant que le droit de propriété est un principe à valeur légale et constitutionnelle de surcroît.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de débouter Madame KHEDDOUMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Il est demandé la condamnation de Madame KHEDDOUMA Marie-Flore au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

SUR L'EXECUTION PROVISoire

Il est demandé à votre juridiction de rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que la demanderesse sera condamnée ainsi qu'il est demandé précisément dans le dispositif des conclusions déposées par Monsieur et Madame DUBREUIL.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de :

*Vu l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 82-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,*

DECLARER Marie-Flore KHEDDOUMA recevable et bien fondée en ses présentes demandes.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à rembourser à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de **11.405 €**, correspondant à un tiers du loyer réglé par elle pendant toute la période de non-exécution des travaux de rénovation ;

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à payer à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de **1.000 €**, en réparation de son préjudice lié à la non-communication des quittances de loyer.

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à payer à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de **627, 60 €** en remboursement des frais d'huissier engagés pour faire valoir ses droits ;

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL à payer à Marie-Flore KHEDDOUMA la somme de **2.000 €** à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur et Madame DUBREUIL au paiement d'une somme de **4.000 €** en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DEBOUTER Monsieur et Madame DUBREUIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

BORDEREAU DE PIECES

- Pièce n°1 courriels échangés entre les parties 29 juillet 2015 au 18 février 2021
- Pièce n°2 rapport intervention ATS Accessibilité 4 octobre 2017
- Pièce n°3 courrier AXA à Madame DUBREUIL 19 janvier 2021
Pièce n°4 mise en demeure du 28.12.2023 des consorts DUBREIL à l'encontre de Madame KHEDDOUMA locataire pour impayé de loyer décembre 2023
- Pièce n°5 courrier de madame KHEDDOUMA du 23 mars 2023 aux consorts DUBREUIL; 5.1 courrier Dubreuil à Mme KHEDDOUMA du 20 mars 2023; 5.2 du 23 janvier 2023 locataire aux propriétaires; 5.3 du 4 janvier 2023 des propriétaires à la locataire; 5.4 syndic LOISELET aux DUBREUIL en date du 28.12.2022.
- Pièce n°6 courrier Mme KHEDDOUMA à GMF en date du 18.09.2023; 6.1mail du 29.09.2023 Mme Dubreuil à Mme KHEDDOUMA; 6.2 courriel Mme KHEDDOUMA à Mme DUBREUIL 13.02.2023. 6.3 Mme DUBREIL à Mme KHEDDOUMA 13.02.2023; 6.4 courriel Mme KHEDDOUMA à Mme DUBREUIL ; 6.5 enregistrement sinistre Mme KHEDDOUMA par GMF, assureur le 30.01.2023, Mme KHEDDOUMA à Madame Dubreuil
- Pièce n°7 Présentation sur LINKEDIN de Mme KHEDDOUMA - assistante juridique spécialisée en contentieux.
- Pièce n°8 Jugement CPH PARIS du 30 novembre 2017 - débouté de Madame KHEDDOUMA 111 000 euros demandés au juge par la salariée - 5 années d'ancienneté - faute lourde reconnue.
- Pièce n°9 courriers officiels des 24 juin 2021; 3 juin 2021, 18 mars 2021; 10 mars 2021 Victor POTHET, conseil de la demanderesse à Christophe SCOTTI, conseil des défendeurs.
- Pièce n°10 échanges mail entre les parties juin et juillet 2021 par rapport aux travaux réalisés de l'entreprise PINTO et au remboursement des propriétaires pour la location par Mme KHEDDOUMA d'un logement face à celui loué
- Pièce n°11 2 factures de l'entreprise PINTO 07 juin 2021 à M. DUBREUIL 2651 euros et 418 euros
- Pièce n°12 PV Constat commissaire de justice 2 janvier 2024 étude SCP PEROLLE SOUBIE NINET - par Monsieur AUBOIN, clerc habilité et 12.2 courriel de Mme KHEDDOUMA aux consorts DUBREUIL le 12 janvier 2024
- Pièce n°13 Courrier de Iván HAYWARD à Christine BERLAND du 04/10/2022

- Pièce n° 14 Déclaration de main-courante déposée par Marie-Christine BERLAND en date du 08/02/2023, complétée par une seconde déclaration de main-courante déposée le 13/02/2025
- Pièce n°15 Courrier de Madame Francesca BAETTA en date du 05/04/2022 : annexe résiliation du contrat de bail
- Pièce n° 16 Contrat de location entre Monsieur et Madame DUBREUIL et Madame KHEDDOUMA
- Pièce n° 17 Rapport d'intervention de la société ATS (Accessibilité Travaux Spéciaux) en date du 04/10/2017
- Pièce n° 18 Facture de la société DE FANTI en date du 19/12/2014
- Pièce n° 19 Congé bail d'habitation pour reprise personnelle, notifié le 24/06/2023 par commissaire de justice, SCP O. PEROLLE F. SOUBIE-NINET
- Pièce n° 20 Avis de situation au répertoire SIRENE INSEE : entreprise ATELIER AJ
- Pièce n° 21 Mise en demeure de Madame KHEDDOUMA adressée aux époux DUBREUIL en date du 14 Janvier 2021
- Pièce n° 22 Courrier de M./Mme DUBREUIL adressé à Maître POTHET le 15 Février 2021
- Pièce n° 23 Echanges courriel entre Madame KHEDDOUMA et les époux DUBREUIL sur le règlement des loyers pendant les travaux.
- Pièce n° 24 Deux factures de l'entreprise PINTO en date du 04 et 07 juin 2021, portant sur la réparation des dégâts des eaux survenus.
- Pièce n°25 Justificatifs de domicile de Madame Jeanne DUBREUIL (Deux avis d'imposition et une facture EDF)
- Pièce n°26 Avenant au contrat de travail à durée déterminée de Madame Jeanne DUBREUIL avec la société OLGA
- Pièce n°27 Démarches de candidature de Madame Jeanne DUBREUIL pour des emplois en région francilienne (Période mars 2024 – juin 2025)
- Pièce n°28 Promesse d'embauche de la société LALLEMAND, adressée à Madame DUBREUIL Jeanne le 25 février 2025.

RG n° 25/01446

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°3

POUR :

Madame Marie-Flore KHEDDOUMA

Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet :

Maitre Jocelyn SIMON
Avocat au Barreau de PARIS

Demanderesse

CONTRE :

1/ Monsieur Dominique DUBREUIL
2/ Madame Emmanuelle Marie Anne Leport épouse DUBREUIL,

Ayant pour avocat plaident :

Maitre Christophe SCOTTI
Avocat au Barreau de VERSAILLES

Défendeurs

PLAISE AU TRIBUNAL

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1/ Marie-Flore KHEDDOUMA est titulaire d'un bail à usage d'habitation à effet du 29 décembre 2014, pour un appartement situé 8 rue de Langeac, escalier B, 5^{ème} étage droite à Paris 15^{ème} (**pièce n°1**).

Peu de temps après son arrivée dans les lieux, en avril 2015, Marie-Flore KHEDDOUMA a subi un premier dégât des eaux (**pièce n°2**).

Le 11 septembre 2017, Marie-Flore KHEDDOUMA a subi un second et important dégât des eaux affectant l'intégralité de l'appartement, à l'exception de la cuisine. (**pièce n°3**).

Le 30 octobre 2017, la société CUNNINGHAM Paris, expert désigné par la compagnie d'assurances de la demanderesse, la GMF, a procédé à ses opérations d'expertise et a rendu un rapport définitif le 31 octobre suivant (**pièce n°4**).

Par lettre du 2 novembre 2017, la GMF a informé son assurée que les dommages sur les embellissements d'origine étaient supérieurs à 1 600 € HT et invité Marie-Flore KHEDDOUMA à se rapprocher de ses bailleurs pour la réfection de l'appartement (**pièce n°5**).

Marie-Flore KHEDDOUMA a transmis aussitôt copie de cette lettre à Monsieur et Madame DUBREUIL.

Ces derniers n'ont jamais pris contact avec leur locataire, pas plus qu'ils ne se sont déplacés pour constater les dégâts.

Monsieur et Madame DUBREUIL n'ont pas davantage répondu aux relances de Marie-Flore KHEDDOUMA des 18 décembre 2019, 8 janvier et 15 juillet 2020 (**pièce n°6**).

Le 18 décembre 2019, Madame KHEDDOUMA réclamait de surcroît les quittances de loyer pour 2017, 2018 et 2019 et rappelait à ses bailleurs qu'elle restait dans l'attente de connaître les diligences effectuées pour la remise en état de l'appartement.

Ce n'est que le 13 décembre 2020 que les bailleurs ont invoqué de manière assez baroque le décès du fondateur de l'entreprise ayant rénové l'appartement lors du premier dégât des eaux et le confinement pour justifier leur silence pendant 3 ans et demi, ce alors même que le COVID, sauf erreur, n'est pas apparu en 2017 mais en 2020... (pièce n°7).

Le 5 janvier 2020, Monsieur DUBREUIL transmettait à la demanderesse les quittances de loyer réclamées, sans pour autant répondre au sujet du dégât des eaux (pièce n°8).

C'est dans ces conditions que, par lettre du 14 janvier 2021, Madame KHEDDOUMA a été contrainte de mettre formellement en demeure les bailleurs de faire réaliser les travaux sans délai (pièce n°9) et a sollicité le remboursement d'un tiers des loyers qu'elle avait réglés, soit une somme de 10 000 €.

Par mail du 19 janvier 2021, Monsieur DUBREUIL sollicitait « des photos des dommages du dégât des eaux et de ses conséquences (pièce n°10).

Un PV de constat a donc été établi le 15 février 2021 par Maître VENEZIA (pièce n°11).

Il a été communiqué aux bailleurs par courrier du conseil de la demanderesse le 21 février suivant (pièce n°21).

Par mail du 11 février 2021, Monsieur DUBREUIL informait Marie-Flore KHEDDOUMA de ses difficultés à mobiliser une entreprise et de sa déclaration du sinistre à sa compagnie d'assurances, AXA, en novembre 2017 (pièce n°12).

Ce n'est que fin mai 2021, **soit 3 ans et demi après le sinistre survenu le 29 septembre 2017**, que Monsieur et Madame DUBREUIL ont fait choix d'une entreprise pour la rénovation de leur appartement, l'entreprise Pinto.

Il convient à ce stade de préciser qu'ils ne se sont aucunement préoccupés du relogement de leur locataire pendant la durée des travaux.

Un constat d'huissier était établi le 15 février 2021 par l'étude VENEZIA (pièce 11 adverse).

En juin 2021, un accord était conclu entre les parties concernant la prise en charge de l'indemnisation de Madame KHEDDOUMA, laquelle a quitté son logement quinze jours pour que des travaux soient entrepris.

(Pièce n° 10)

Le 26 juin 2023, les époux DUBREUIL donnaient congé pour reprise personnelle à Madame KHEDDOUMA.

En effet, les époux DUBREUIL souhaitaient reprendre leur appartement pour y loger leur fille.

Un mois plus tard la demanderesse faisait constater par commissaire de justice des désordres concernant le bien, désordres liés à un nouveau dégât des eaux survenu en janvier 2023. En réalité seuls quelques décollements de peinture et boursoufflures dans la salle d'eau étaient observés et constatés...

En aucune façon les quelques décollements de peinture situés en haut de la pièce d'eau pouvaient diminuer de manière quelconque la jouissance du bien.

(Pièce 16 adverse)

Madame KHEDDOUMA demandait à un menuisier de procéder à un examen de l'appartement loué et celui-ci indiquait qu'il existait un taux d'humidité important.

Le menuisier, l'Atelier AJ, indiquait qu'il interviendrait uniquement pour le placard... ce qui semble parfaitement cohérent, celui-ci n'ayant pas vocation à remédier à des problèmes d'humidité dans une salle de bain ou dans un séjour.

(Pièce 20)

Le sinistre 2023 n'était en réalité qu'un stratagème de la demanderesse, laquelle préparait son départ des lieux et un contentieux afin d'obtenir des sommes d'argent.

DISCUSSION

En droit

L'article 9 du code de procédure civile dispose:

« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

La non-communication des quittances de loyer constituent le deuxième motif de la procédure en responsabilité contre les bailleurs.

3/ La même observation s'impose s'agissant du changement du code de la porte d'entrée de l'immeuble, les bailleurs ayant une nouvelle fois fait preuve de la plus grande négligence.

En effet, ceux-ci n'ont communiqué à leur locataire le nouveau code de la porte d'entrée de l'immeuble que le 3 octobre 2023, alors que le Syndic les en avait informés par courrier du 18 septembre pour un changement effectif le...25 septembre 2023 (**pièce n°20**).

La non-communication du code de la porte d'entrée de l'immeuble constituent le troisième motif de la procédure en responsabilité contre les bailleurs.

4/ C'est dans ces conditions que Madame KHEDDOUMA a été contrainte de poursuivre devant le Tribunal la condamnation de ses bailleurs.

2 – DISCUSSION

2.1 La responsabilité des bailleurs est engagée

A/ En droit

L'article 1719 du Code civil dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ».

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant

conforme à l'usage d'habitation ; le bailleur est en outre tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible du logement... et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».

B/ En l'espèce

Le caractère répétitif des nuisances, du fait notamment des quatre dégâts des eaux en huit ans, constitue incontestablement un trouble de jouissance au sens des dispositions précitées.

Le bailleur n'a manifestement pas assuré à son locataire une jouissance paisible des lieux, ni délivré un logement en bon état d'usage et de réparation, loin s'en faut.

Les nuisances répétitives et importantes qu'elle a subies ont entraîné d'importantes répercussions sur les conditions de vie de Marie-Flore KHEDDOUMA (impossibilité de recevoir amis, famille, etc., infiltrations, odeurs d'humidité, apparition de nuisibles, etc.), ainsi qu'en attestent Mme Laurence DEARIEN, Mme Françoise STARTCHENKO et M. Frédéric GERMOND (pièces n° 25, 26 et 27).

Sa responsabilité est engagée de ce chef.

C/ Sur les conclusions en réponse et les pièces adverses

La lecture des conclusions des époux DUBREUIL démontre de manière éclatante la faiblesse de leur position sur LA QUESTION qui fait l'objet de la présente instance, à savoir la responsabilité qu'ils encourent du fait de leur inertie à assurer à leur locataire une jouissance paisible des locaux loués à raison de leur carence à faire réaliser (à deux époques différentes) les travaux de réfection qui s'imposaient.

Aussi, M. et Mme DUBREUIL s'évertuent-ils à faire grief à Marie-Flore KHEDDOUMA de divers événements qui présentent certes un point commun, celui de ne présenter aucun lien avec l'objet du litige ci-avant rappelé...

En premier lieu, est évoquée une ancienne dette de loyers contractée au début de la même année, en 2017, l'important sinistre étant, quant à lui, survenu en septembre de la même année. (cf. pièce n° 6).

Même si celle-ci n'a strictement rien à voir avec les débats, Marie-Flore KHEDDOUMA tient néanmoins à préciser au Tribunal qu'elle a rencontré d'importants problèmes de santé durant l'année 2017 ayant conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 19 juin 2018 au 18 juin 2023 (**pièce n° 24**).

Pendant cette période marquée par une répétition des nuisances en question, la priorité pour Mme KEDDOUMA a naturellement été sa santé. (cf. attestations n°25 et 33)

Cependant et malgré ses difficultés, Marie-Flore KHEDDOUMA a repris le paiement du loyer courant et des charges et apuré sa dette de loyers dans des délais raisonnables, et ce avant même de retrouver une **situation professionnelle stable en novembre 2018**, ce que semblent avoir oublié M. et Mme DUBREUIL, malgré la production par eux de la fiche LinkedIn de la demanderesse (**cf. pièce adverse – fiche LinkedIn**).

Marie-Flore KHEDDOUMA ajoute qu'elle a assuré le règlement des loyers et charges, alors que les travaux de remise en état, pourtant pris en charge par la compagnie d'assurances des bailleurs, n'avaient pas été exécutés.

Elle aurait parfaitement pu, si elle avait été si procédurière comme cela est affirmé par les défendeurs, saisir le juge pour solliciter la consignation des loyers et charges jusqu'à l'exécution des travaux et le paiement de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice.

Enfin, elle a rendu l'appartement **dans un état d'habitabilité immédiate**, après 9 années d'occupation.

En deuxième lieu, sur la carence à faire réaliser les travaux indispensables.

Force est de constater qu'en réalité, Monsieur et Madame DUBREUIL manquent cruellement d'arguments pour justifier la non-exécution des travaux de rénovation durant plusieurs années, alors même que ceux-ci étaient pris en charge par leur compagnie d'assurances.

En ce qui concerne la première série de sinistres, ce n'est que fin mai 2021, **soit 3 ans et demi après le sinistre survenu le 29 septembre 2017**, que Monsieur et Madame DUBREUIL ont fait choix d'une entreprise pour la rénovation de leur appartement, l'entreprise Pinto, et après envoi de deux mises en demeure (**pièces n° 9 et 21**).

La pièce 21 (courrier de la demanderesse du 14 janvier 2021) nouvellement produite par les défendeurs, qui soutiennent qu'ils ont à cette époque seulement « *découvert la nature et l'importance des dégâts que la locataire n'a jamais signalés depuis le sinistre intervenu en septembre 2017* » fait pourtant bel et bien état de ce que « *les relances que je vous ai adressées par courriels sans restées sans réponse* »...

En ce qui concerne le sinistre de 2023, élégamment qualifié de « stratagème pour justifier un contentieux » par les défendeurs, Mme KHEDDOUMA invite le Tribunal à prendre connaissance des mesures d'humidité réalisées par l'huissier le 24 juillet 2023 (**pièce n°16**), qui se situent au maximum de l'échelle, ainsi que les photographies y annexées, qui montrent qu'il ne s'agissait pas de simples boursoufflures ou décollements anecdotiques comme il est prétendu...

On précisera à cet égard que la Société Atelier AJ, qui s'est rendu sur place consécutivement, avait toute compétence pour se prononcer sur l'importance des dégâts puisqu'il avait été mandaté par la GMF, assureur MRH de la demanderesse.

La mauvaise foi des époux DUBREUIL, qui ne craignent pas pour faire bonne mesure d'indiquer qu'ils sont été tardivement prévenus de la survenance des désordres de 2023 alors que la demanderesse leur a adressé un mail dès le 28 janvier, est caractérisée. (**pièce n°13**)

En troisième lieu, sur les nuisances dont Mme KHEDDOUMA se serait rendue responsable.

D'emblée, il y a lieu de rappeler que ce moyen ne présente pas le moindre lien avec l'objet du litige soumis au Tribunal et ne concerne même pas les époux DUBREUIL directement.

Une fois de plus, les époux Dubreuil tentent vainement de déplacer le débat sur de prétendues nuisances commises par Marie-Flore Kheddouma, après maintes recherches sur Internet pour décrédibiliser les propos de la demanderesse.

Marie-Flore Kheddouma a été entendue par le brigadier-chef Pascal Brillant, dans les locaux du commissariat central du 15^{ème} arrondissement de Paris le 22 mars 2023 avant de déposer plainte le 4 avril suivant (**pièce n°31**).

Au cours de cette audition, Marie-Flore Kheddouma a confirmé être victime de nuisances et précisé ne pas posséder d'escabeau, ni de perceuse. Elle a par ailleurs invité l'officier de police à venir constater l'absence de marque sur les murs et plafonds, peints en blanc.

Il convient de souligner qu'il n'est fait aucune mention de traces sur les murs et/ou plafond par le commissaire de justice mandaté par les bailleurs pour l'état des lieux de sortie, ce que n'auraient pas manqué de relever les bailleurs si tel n'avait pas été le cas.

En revanche, Marie-Flore Kheddouma a subi, à compter de son entrée dans les lieux, diverses nuisances, tant des dégâts des eaux à répétition que des nuisances sonores, ainsi qu'en attestent les échanges de mails et procès-verbal de constat de l'étude VENEZIA, commissaires de justice, relatif aux SMS échangés (**pièce n°32**).

C'est bien Marie-Flore Kheddouma qui est gênée par le bruit et non les locataires de Mme Berland, qui n'a pas hésité à poncer le parquet un dimanche avant de relouer son bien.

En réalité, les nuisances n'ont jamais cessé et c'est dans ces conditions que Marie-Flore Kheddouma a déposé plainte au commissariat central du 15^{ème} arrondissement de Paris.

Il est enfin imputé à Marie-Flore Kheddouma le départ successif des locataires du 6^{ème} étage.

La demanderesse entend cependant préciser qu'il s'agit d'un studio meublé de 20 m², au 6^{ème} étage sans ascenseur et mal entretenu (fuites et dégâts des eaux réguliers), qui ne bénéficie d'aucun confort et dont les équipements sont anciens (cuisinière et machine à laver le linge). Seul un chauffe-serviette a été installé en 2023...

De sorte que le lien de causalité suggéré par les défendeurs apparaît pour le moins douteux.

En quatrième et dernier lieu, sur le caractère abusif du congé pour reprise délivré.

Enfin, l'attention du Tribunal est attirée sur la réalité du motif du congé délivré à la locataire.

En effet, et alors que la reprise était présentée comme devant permettre à la fille des bailleurs de venir y habiter dans le cadre de ses études à PARIS, Mme Kheddouma a appris, de différents

copropriétaires avec lesquels elle est restée en contact, que l'appartement était toujours inoccupé au mois de novembre 2025, puis à la date des présentes, et pour cause puisque Melle DUBREUIL réside à RENNES... (pièces n°33 et 34)

Il convient de rappeler que se faire justice soi-même est illégal, de même que délivrer un congé pour motif frauduleux.

Le Tribunal appréciera la manœuvre, de même que le procédé nauséabond consistant à aller exhumer une décision prud'homale à laquelle ils sont totalement tiers et dont ils ne connaissent nullement le contexte, aux seules fins de salir leur ex-locataire.

A cet égard, ni les nouveaux développements ni les nouvelles productions consacrés à la question de l'occupation du logement par Melle DUBREUIL, dont il est indiqué qu'elle « devait déménager en septembre 2023 » ne sont particulièrement convaincants.

La pièce n° 25 est une facture EDF de souscription, qui n'apporte strictement rien au débat et ne signifie surtout pas qu'une occupation était effective.

Une facture de consommation récente, qui -et pour cause- n'existe pas, eut été plus convaincante...

Concernant les avis d'impôt sur les revenus 2023 et 2024, l'adresse d'imposition au 1er janvier 2024, est 6 rue Lacretelle 75015 Paris, soit l'adresse des époux Dubreuil...

Il est tout aussi surprenant de constater, à la lecture de la pièce adverse n°27, que l'inscription de Melle Dubreuil, à la date du 20 mars 2024, s'est effectuée à France Travail de Rennes alors qu'elle aurait logiquement dû s'inscrire à Paris puisqu'elle était supposée y résider.

Enfin, ses recherches d'emploi prouvent surtout l'existence d'échanges téléphoniques, restés sans suite...

En conclusion, force est de constater que les défendeurs, qui finissent par reconnaître que leur fille habite toujours bel et bien à RENNES, échouent radicalement à rapporter la preuve d'une occupation effective des lieux objet du congé.

Or, il sera rappelé que la jurisprudence est à cet égard claire.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 16 juin 2008, n° 07/01010 que :

"Doit être considéré comme frauduleuse l'absence d'occupation effective des lieux sans motif légitime...".

Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Le Tribunal statuera ce que de droit.

2.2 Le préjudice subi est la conséquence directe de l'attitude des bailleurs

A titre liminaire, on rappellera que qu'il est de jurisprudence constante que le bailleur qui n'exécute pas les travaux découlant de ses obligations devra indemniser le preneur de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de cette inexécution (*Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-18.671 ; Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, n° 09-10.955 ; Cass. Civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-15.409 ; Cass. Civ. 3, 14 février 2012, n° 11-10.451*).

A/ Non-réalisation des travaux

La demanderesse sollicite, en conséquence, le remboursement d'un tiers des loyers qu'elle a versés pendant toute la période de non remise en état du logement (trois dernières quittances de loyers en **pièce n°22**), soit :

- d'octobre 2017 à déc. 2019, le loyer s'élevait à 650 € hors charges,
- de janvier 2020 à mai 2021, le loyer s'élevait à 660 € hors charges,
- en 2023, son montant n'a pas changé, soit 660 € hors charges,

La durée du préjudice liés à des dégâts des eaux est de 44 mois, sans compter le temps pour recevoir les experts et entreprises.

A noter que le sinistre de 2017 a affecté tout l'appartement, à l'exception de la seule cuisine.

Madame KHEDDOUMA demande donc le remboursement d'un tiers du loyer payé pendant cette période, soit :

$$650 \text{ €} : 3 = 216,67 \text{ €} \times 27 \text{ mois (2017, 2018, 2019)} = 5.850 \text{ €}$$

$$660 \text{ €} : 3 = 220 \text{ €} \times 17 \text{ mois (2020, 2021)} = 3.740 \text{ €}$$

Soit un total de 9.590 €, auquel il convient désormais d'ajouter l'année 2023, étant précisé qu'il n'est demandé qu'un quart des loyers, les désordres étant moins importants, soit :

$$660 \text{ €} : 4 = 165 \text{ €} \times 11 \text{ mois (janvier à novembre)} = 1.815 \text{ €}$$

Soit un total général de 11.405 €.

Afin d'éviter toute confusion, on doit préciser à toute fin que la somme de 1500 € évoquée par les bailleurs en page 9 de leurs écritures correspondait à l'indemnisation de la période de 15 jours pendant laquelle Mme KHEDDOUMA n'a pas pu vivre dans l'appartement pendant la période des travaux au mois de juillet 2021 et nullement à une indemnisation liée au retard dans la réalisation de ceux-ci.

B/ Frais d'huissier

Le bailleur sera condamné à garder à sa charge les frais d'huissier rendus nécessaires pour constater et attester des désordres, soit la somme de **627,60 € (pièce n°23)**.

C/ Non-communication des quittances de loyer

Marie-Flore KHEDDOUMA sollicite la condamnation des époux DUBREUIL au paiement d'une somme de **1.000 €** en réparation de son préjudice, eu égard à la résistance injustifiée des bailleurs à lui délivrer ce document, dont ils ne peuvent ignorer qu'il est essentiel à son relogement.

D/ Dommages-intérêts pour résistance abusive

Il résulte de tout ce qui précède que non seulement les bailleurs ont fait preuve d'une légèreté et d'une négligence caractérisées à l'égard de leur locataire, mais qu'ils ont délibérément omis et refusé pendant plusieurs années de répondre à ses demandes de communication de ses quittances de loyer et surtout de réparation des désordres et *a fortiori* de les mettre en œuvre, caractérisant une résistance abusive.

La demanderesse est fondée à solliciter du Tribunal l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de **2.000 €** eu égard au caractère injustifié et parfaitement abusif de l'opposition des consorts DUBREUIL.

2.3 Frais irrépétibles

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts, de telle sorte qu'il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en lui allouant une somme de **4.000 €** sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Si par extraordinaire, votre juridiction devait envisager de considérer que tout ou partie de l'argumentaire de la demanderesse justifiait une hypothétique condamnation, il est demandé de ne pas ordonner une exécution provisoire à l'encontre des défendeurs eu égard au caractère exceptionnel des demandes formulées, à la gravité de la situation et du sérieux des contestations formées.

Pareillement la nature et l'ancienneté de ce dossier ne justifierait en aucune manière qu'une exécution provisoire puisse être ordonnée à l'encontre des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 1222 du Code Civil
Vu l'article 1719 du Code civil
Vu l'article 1720 du Code Civil
Vu l'article 1731 du Code Civil
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989

DEBOUTER Madame KHEDDOUMA Marie-Flore de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame KHEDDOUMA Marie-Flore à payer à Monsieur DUBREUIL et à Madame LEPORT épouse DUBREUIL la somme de 500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

CONDAMNER Madame KHEDDOUMA Marie-Flore à payer à Monsieur DUBREUIL et à Madame LEPORT épouse DUBREUIL la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir exclusivement à l'encontre de Madame KHEDDOUMA;

Pièces justificatives

1. Bail à effet du 29 décembre 2014
2. Formulaire de constat amiable de dégât des eaux du 02 05 2015
3. Formulaire de constat amiable de dégât des eaux du 29 09 2017
4. Rapport de la société Cunningham Paris du 31 10 2017
5. Lettre de la GMF du 02 11 2017
6. Relances des 18 12 2019, 08 01 et 15 07 2020
7. Mail de Monsieur DUBREUIL du 5 01 2020
8. Mail de Monsieur DUBREUIL du 13 12 2020
9. Mise en demeure du 14 01 2021
10. Mail de Monsieur DUBREUIL du 19 01 2021
11. Procès-verbal de Maître Sophie VENEZIA du 15 02 2021
12. Mail de Monsieur DUBREUIL du 11 02 2021
13. Mail d'information pour dégât des eaux du 28 01 2023
14. Procès-verbal de constat amiable de dégât des eaux du 14 02 2023
15. Congé du 26 06 2023
16. Procès-verbal de constat de Maître Sophie VENEZIA du 24 07 2023
17. Mail Atelier AJ à Mme KHEDDOUMA du 20 11 2023
18. Mail de Mme KHEDDOUMA à M. DUBREUIL du 22 12 2020
19. Mail de Mme KHEDDOUMA à M. DUBREUIL du 22 09 2023
20. Mail de Mme KHEDDOUMA à M. DUBREUIL du 03 10 2023
21. Courrier de Me POTHET à M. et Mme DUBREUIL du 18 02 2021
22. Quittances de loyers août, septembre et octobre 2023
23. Factures Etude VENEZIA des 18 02 2021 et 04 08 2023
24. Notification de décision MDPH de Paris 19 06 2018
25. Attestation de Mme Laurence Coint-Bavarot Dearien
26. Attestation de Mme Françoise Startchenko
27. Attestation de M. Frédéric Germond
28. Courrier officiel du conseil de M. et Mme DUBREUIL du 11 03 2021
29. Mail du 23 06 2022 (quittance et trouble de voisinage)
30. Mail du 25 02 2023 (nuisances)
31. PV d'audition/ dépôt de plainte du 4 avril 2023
32. PV de constat Etude VENEZIA du 24 juillet 2023
33. Attestation de Madame Laurence DEARIEN du 24 novembre 2025
34. Fiche LinkedIn de Jeanne DUBREUIL